CONTRATTO QUADRO DI SOMMINISTRAZIONE

Carta per ondulatori — tipo fluting semichimico

TRA

GRISONTE ALIMENTARI S.p.A., con sede in Fidenza (PR), via dei Tigli n. 14, capitale sociale euro 3.400.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 02471803383, iscritta al Registro delle Imprese di Parma, in persona del procuratore speciale Everardo Pignata, munito dei necessari poteri (di seguito il «**Committente**»)

E

CARTIERE PREDALBA S.p.A., con sede in Porcari (LU), via della Cartiera n. 3, capitale sociale euro 8.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03315707137, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca, in persona dell'amministratore delegato Cesare Nadalin (di seguito il «**Fornitore**»)

congiuntamente le «**Parti**» e ciascuna la «**Parte**»

PREMESSO CHE

(a) il Committente esercita attività di produzione e confezionamento di conserve alimentari e necessita di un approvvigionamento continuativo di carta per ondulatori destinata alla produzione interna di imballaggi;

(b) il Fornitore produce carta per ondulatori nel proprio stabilimento di Porcari (LU) e dispone della capacità produttiva necessaria a soddisfare il fabbisogno del Committente;

(c) le Parti intendono regolare con il presente contratto quadro le condizioni applicabili a tutte le forniture che saranno eseguite nel periodo di durata, restando la determinazione dei singoli quantitativi affidata alla programmazione di cui all'articolo 4;

(d) le Parti hanno negoziato il presente contratto in condizioni di parità e ciascuna ha contribuito alla redazione delle clausole che seguono.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni e allegati)

1.1 Ai fini del presente contratto: «**Prodotto**» indica la carta per ondulatori tipo fluting semichimico avente le caratteristiche della scheda tecnica di cui all'Allegato A; «**Consegna**» indica ciascuna consegna programmata ai sensi dell'articolo 4; «**Indice**» indica l'indice di cui all'articolo 2 dell'Allegato B; «**Prezzo Base**» indica il prezzo per tonnellata di cui all'articolo 1 dell'Allegato B.

1.2 Costituiscono parte integrante del presente contratto l'Allegato A (scheda tecnica del Prodotto) e l'Allegato B (prezzi e revisione).

Articolo 2

(Oggetto)

2.1 Il Fornitore si obbliga a eseguire, verso il corrispettivo di cui all'articolo 7, prestazioni periodiche e continuative di Prodotto in favore del Committente, secondo la programmazione di cui all'articolo 4 e nei limiti quantitativi di cui all'articolo 6.

2.2 Il presente contratto non attribuisce al Fornitore alcuna esclusiva né obbliga il Committente a rifornirsi presso il solo Fornitore oltre il minimo garantito di cui all'articolo 6.

Articolo 3

(Durata, rinnovo e disdetta)

3.1 Il presente contratto ha decorrenza dal **1° aprile 2028** e durata di **trentasei mesi**, con scadenza al **31 marzo 2031**.

3.2 Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di **ventiquattro mesi**, salvo disdetta comunicata per iscritto da una Parte all'altra con preavviso di almeno **sei mesi** rispetto alla scadenza in corso.

3.3 Il rinnovo lascia ferme le condizioni economiche in essere alla data di efficacia del rinnovo, comprese le revisioni divenute definitive ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato B.

Articolo 4

(Programmazione delle Consegne)

4.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese il Committente trasmette al Fornitore il programma delle Consegne del mese successivo, con indicazione della data e del quantitativo di ciascuna Consegna.

4.2 Il programma si intende accettato in mancanza di rilievi del Fornitore entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. I rilievi possono riguardare esclusivamente la distribuzione delle Consegne nel mese e non il

quantitativo complessivo, che resta determinato ai sensi dell'articolo 6.

4.3 Le Consegne accettate ai sensi del comma precedente costituiscono singole prestazioni del presente contratto.

Articolo 5

(Termini e modalità di Consegna)

5.1 Le Consegne sono eseguite franco magazzino del Committente in Fidenza (PR), a cura e spese del Fornitore, che può avvalersi di vettori di propria scelta.

5.2 Ciascuna Consegna è accompagnata dal documento di trasporto con indicazione del lotto di produzione, del quantitativo e del vettore incaricato.

5.3 Il Committente verifica il quantitativo alla presa in consegna e i requisiti qualitativi entro il termine di cui all'articolo 8.

5.4 È ammessa una tolleranza di **due giorni lavorativi** sulla data programmata di ciascuna Consegna. La Consegna eseguita entro la tolleranza è a ogni effetto tempestiva.

5.5 È altresì ammessa una tolleranza del cinque per cento sul quantitativo di ciascuna Consegna, da compensare nella Consegna successiva.

Articolo 6

(Quantitativi e minimo garantito)

6.1 Il Committente garantisce il ritiro di un quantitativo minimo di **4.200 tonnellate** di Prodotto per ciascun anno di durata del contratto.

6.2 Il mancato ritiro del minimo garantito obbliga il Committente a corrispondere al Fornitore il trenta per cento del Prezzo applicabile sul quantitativo non ritirato.

6.3 In caso di sospensione delle Consegne per l'evento di cui all'articolo 12, il minimo garantito dell'anno è ridotto in proporzione alla durata della sospensione, e il comma precedente non si applica al quantitativo corrispondente.

Articolo 7

(Prezzi e revisione)

7.1 I prezzi sono quelli indicati all'articolo 1 dell'Allegato B.

7.2 La revisione dei prezzi è regolata dall'articolo 3 dell'Allegato B ed è l'unico meccanismo di adeguamento del corrispettivo previsto dal presente contratto.

7.3 Il pagamento è dovuto a trenta giorni data fattura, con bonifico bancario.

Articolo 8

(Qualità, reclami e difformità)

8.1 Il Fornitore garantisce la conformità del Prodotto alla scheda tecnica dell'Allegato A e la costanza delle caratteristiche fra i lotti.

8.2 Le difformità apparenti sono denunciate entro otto giorni dalla Consegna; quelle non apparenti entro otto giorni dalla scoperta e comunque non oltre sei mesi dalla Consegna.

8.3 In caso di difformità accertata il Fornitore provvede alla sostituzione del quantitativo difforme entro dieci giorni lavorativi dalla denuncia.

Articolo 9

(Imballaggi, resi e rischio)

9.1 Il Prodotto è consegnato in bobine su pallet a perdere; il costo dell'imballaggio è compreso nel Prezzo.

9.2 Il rischio del perimento passa al Committente alla presa in consegna presso il proprio magazzino.

Articolo 10

(Obblighi di collaborazione)

10.1 Le Parti si informano reciprocamente, senza ritardo, di ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione delle Consegne programmate.

10.2 Il Fornitore comunica al Committente ogni variazione rilevante del proprio assetto produttivo che incida sulla capacità di eseguire il minimo garantito.

Articolo 11

(Responsabilità)

11.1 Ciascuna Parte risponde dei danni cagionati all'altra nell'esecuzione del presente contratto secondo le regole comuni.

11.2 Il Fornitore mantiene in essere per l'intera durata una copertura assicurativa per la responsabilità civile da prodotto con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro, e ne consegna copia al Committente su richiesta.

Articolo 12

(Forza maggiore)

12.1 Per «forza maggiore» si intende ogni evento imprevedibile e insuperabile, estraneo alla sfera di controllo della Parte che lo invoca, che ne renda impossibile in tutto o in parte l'adempimento, ivi compresi eventi naturali, incendi, allagamenti, provvedimenti dell'autorità e interruzioni generalizzate delle reti di trasporto o di fornitura di energia. **Non costituiscono forza maggiore** l'aumento del costo delle materie prime, dell'energia o del trasporto, la difficoltà o l'onerosità dell'approvvigionamento, lo sciopero limitato al personale della Parte che lo invoca e l'inadempimento dei suoi fornitori o subappaltatori.

12.2 La Parte che invoca la forza maggiore ne dà comunicazione scritta all'altra **entro cinque giorni lavorativi** dall'inizio dell'evento, indicandone la natura, la data di inizio e la durata prevista. In caso di comunicazione successiva a tale termine **l'esonero opera dalla data della comunicazione** e non dalla data dell'evento.

12.3 Entro **dieci giorni** dalla comunicazione la Parte che invoca la forza maggiore trasmette all'altra la documentazione attestante l'evento e i suoi effetti. In mancanza, l'esonero cessa di operare dalla scadenza di tale termine.

12.4 Se l'impedimento si protrae per **più di sessanta giorni consecutivi**, ciascuna Parte può recedere dalle Consegne programmate e non eseguite con preavviso di quindici giorni, da comunicare per iscritto **entro trenta giorni dal sessantesimo giorno**; decorso tale termine il recesso non è più esercitabile per quell'impedimento.

12.5 Per la durata dell'impedimento le obbligazioni delle Parti relative alle Consegne affette sono sospese, restando ferme quelle relative alle Consegne già eseguite.

Articolo 13

(Riservatezza)

13.1 Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell'altra di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del contratto, per l'intera durata e per i tre anni successivi alla cessazione.

Articolo 14

(Divieto di cessione)

14.1 Nessuna Parte può cedere il presente contratto, né i crediti che ne derivano, senza il consenso scritto dell'altra.

Articolo 15

(Clausola risolutiva espressa)

15.1 Le Parti convengono espressamente che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui il Fornitore non esegua **tre Consegne** programmate e accettate nell'arco di dodici mesi.

15.2 Il Committente che intenda valersi della clausola dichiara all'altra Parte, per iscritto, di volersene avvalere **entro trenta giorni dall'ultimo inadempimento** che integra la fattispecie; decorso tale termine la clausola non è più invocabile per quegli inadempimenti.

15.3 La medesima facoltà spetta al Fornitore nel caso in cui il Committente non provveda al pagamento di tre fatture nell'arco di dodici mesi, con le medesime modalità e nel medesimo termine.

Articolo 16

(Sospensione delle forniture per mancato pagamento)

16.1 In caso di mancato pagamento di una fattura scaduta il Fornitore può sospendere le Consegne programmate, previa comunicazione scritta al Committente.

16.2 La sospensione non può avere effetto prima di **dieci giorni** dalla comunicazione di cui al comma precedente, e non è ammessa per importi contestati per iscritto dal Committente prima della scadenza della fattura.

Articolo 17

(Trattamento dei dati personali)

17.1 Le Parti trattano i dati personali dei rispettivi referenti per la sola esecuzione del contratto, ciascuna in qualità di titolare autonomo.

Articolo 18

(Legge applicabile e foro competente)

18.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

18.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Parma.

Articolo 19

(Modifiche)

19.1 Ogni modifica del presente contratto e dei suoi allegati richiede la forma scritta sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 20

(Comunicazioni)

20.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi seguenti: per il Committente grisontealimentari@legalmail.it; per il Fornitore predalbaspa@legalmail.it. Le comunicazioni si intendono ricevute alla data della ricevuta di avvenuta consegna.

20.2 La variazione dell'indirizzo indicato al comma precedente è opponibile all'altra Parte dal ricevimento della relativa comunicazione, effettuata con le medesime modalità.

20.3 Ove il presente contratto indichi un termine in giorni lavorativi, si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi nazionali.

Articolo 21

(Clausole finali)

21.1 L'eventuale inefficacia di una singola clausola non travolge le restanti.

21.2 La tolleranza di una Parte rispetto a un inadempimento dell'altra non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla clausola violata.

Fidenza, 20 marzo 2028

Il Committente
Grisonte Alimentari S.p.A.
Everardo Pignata

_____

Il Fornitore
Cartiere Predalba S.p.A.
Cesare Nadalin

_____